

1502627-63.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2328702/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 21743146 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

6143/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2328702 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502627-63.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502627-63.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2328702/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 21743146 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

6143/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2328702 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 6143/21/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIC SANTOS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

ERIC SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado em fls. 10, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, Lei 11.343/06, porque no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 16:25h, na Rua Nova Europa, altura do número 14, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, trazia consigo e guardava, com a finalidade de traficância, drogas, consistentes em 222 (duzentos e vinte e dois) invólucros de maconha, 80 (oitenta) invólucros contendo crack e 81 (oitenta e um) invólucros que continham cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, conforme o auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), laudo de constatação (fls. 23/26).

Notificado (fls. 103), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 107). A denúncia foi recebida (fls. 108/109). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ao final o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Ainda de forma subsidiária, no caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a redução da pena nos moldes preconizados pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, substituindo-a na forma estabelecida pelo artigo 44, do Código Penal.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo Autos de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), Laudo de Constatação (fls. 25/30) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 98/101 e fls. 131/134).

A autoria restou igualmente comprovada.

A testemunha RICARDO JOSÉ ESPINA, policial militar, afirmou que realizavam patrulhamento rotineiro quando se depararam com um indivíduo que portava sacola na mão. Ele estava abaixado atrás de um carro com uma sacola nas mãos. A hora que ingressaram no via pública, foi algo automático, todos os presentes olharam para ele. Foi abordado e afirmou e, durante a abordagem, ele mesmo afirmou "a casa caiu". No interior da sacola, estavam entorpecentes variados e preparados individualmente para a venda. Ao ser questionado, confessou o delito e disse que também era foragido da Justiça pela prática do mesmo delito. Disse que estava ali vendendo drogas desde a manhã daquele dia. Embora não tivesse dito que havia mais drogas ali, com auxílio do canil, foram encontradas cerca de outras trezentas porções de entorpecentes variados em um buraco, em outra sacola plástica. Admitiu a posse de tais drogas também.

No mesmo sentido o depoimento de seu colega de trabalho ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS que também participou da prisão em flagrante do réu. Acrescentou que

O réu ERIC SANTOS DE OLIVEIRA conta com 35 anos. Já esteve preso anteriormente por tráfico de drogas. Estava em liberdade há cerca de 3 meses. Não havia retornado para o presídio semiaberto do município de Hortolândia. Confessou os fatos e disse que está arrependido.

A prova dos autos é suficiente para autorizar conclusão acerca dos fatos narrados pela denúncia. O acusado confessou os fatos de forma a tornar a absoluta a presunção de veracidade dos relatos dos agentes públicos.

Ainda que assim não fosse, os relatos dos policiais militares são uníssonos, a forma como o entorpecente estava acondicionado indica que tinha destinação de traficância e, portanto, tendo sido apreendidos na posse do réu, estão afastadas quaisquer dúvidas acerca da traficância da parte do acusado.

Perfeitamente elidida a presunção de inocência existente em favor do acusado, o qual é autor do descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que os motivos, circunstâncias e conseqüências do crime praticado não o diferencia de outros da mesma espécie, contudo, o acusado ostenta maus antecedentes, de sorte que sua pena-base deve ser majorada em 1/6, o que resulta em reclusão pelo período de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Opero a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância agravante da confissão espontânea do acusado.

Não há causas de aumento de pena. Não incidem causas de diminuição de pena vez que a reincidência do acusado impede seja aplicado o parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, de sorte que torno concreta ante o esgotamento das causas a serem consideradas na fixação da reprimenda.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado uma vez que, tendo em vista sua reincidência, com fundamento no parágrafo 3º, do artigo 33, do Código Penal.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO ERIC SANTOS DE OLIVEIRA ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática do crime previsto no artigos 33, caput da Lei 11.343/06, a qual deixo de substituir por pena restritiva de direito em virtude de expressa disposição legal proibitiva.

Nego ao réu o direito de recorrer desta decisão em liberdade pela presença de requisito autorizador da prisão preventiva in casu uma vez que a colocação em liberdade representará risco à aplicação da lei penal bem como com fundamento no artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Oportunamente, deverá ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Após trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquetuba, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA